

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2235/2532	พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี	โจทก์
	นายเวก พุฒนาท กับพวก	จำเลย
	นายเวก พุฒนาท ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายศิริชัย สุขศิริ ที่ 5 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 224, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 5 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 5 เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 5 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 5 ในข้อ 4 ข.ย่อหน้าสุดท้ายเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 5 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 175 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294 จำคุกคนละ 2 ปี คำรับของจำเลยทั้งห้าในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 5 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 162)

จำเลยที่ 1 ที่ 5 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 169)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ฎีกาจำเลยในข้อ 4 ข. ย่อหน้าสุดท้าย จำเลยเพียงแต่อ้างว่า
จำเลยไม่มีความรู้ทางกฎหมาย จึงไม่รู้ว่าจำเลยมีส่วนเป็นผู้เสียหายมีสิทธิที่จะร้อง
ทุกข์ มิได้เป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แต่ประการใดที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ฎีกาจำเลยในข้อ 4 ข. ย่อหน้าสุดท้าย จำเลยเพียงแต่อ้างว่า
จำเลยไม่มีความรู้ทางกฎหมาย จึงไม่รู้ว่าจำเลยมีส่วนเป็นผู้เสียหายมีสิทธิที่จะร้อง
ทุกข์ มิได้เป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แต่ประการใดที่ศาลชั้น
ต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>